

Multas y procedimiento de aplicación para Compra Ágil

Identificación Compra Ágil	2583-504-COT26
Nombre del proceso	Se solicitan Camillas Clínicas/ PRAPS Rehabilitación Integral y Salud Respiratoria /Programa Comunitario N°2, Componente N°5 Procesos APS /DISAM /SP 45018/LGU.

1. Multas para procesos de compra de suministros o productos:

- **1% (uno por ciento) del valor total de los productos entregados de forma atrasada**, por cada día hábil de retraso que se verifique, vencido el plazo del que disponía el proveedor en la entrega, de acuerdo con el plazo indicado en la publicación de esta compra Ágil.
- **5% (cinco por ciento) del valor total de los productos faltantes**, cuando al momento de la entrega, se verifique un despacho incompleto.
- **5% (cinco por ciento) del valor total de los productos defectuosos**, cuando al momento de la entrega, uno o más de los productos presenten defectos, deficiencias o incumplan con las características técnicas ofertadas, en caso de no existir políticas de canje o recambio de productos defectuosos.
- **5% (cinco por ciento) del valor total de los productos vencidos**, cuando uno o más de los productos despachados posean fechas de vencimiento distintas de las requeridas en las especificaciones técnicas, en caso de no existir políticas de canje o recambio de los productos vencidos.
- **0,5 UTM (cero coma cinco unidades tributarias mensuales)**, cada vez que el proveedor facture sin contar con el V°B° de la Unidad Técnica. Se considerará el valor de la UTM de la fecha de facturación.
- **0,5 UTM (cero coma cinco unidades tributarias mensuales)**, cada vez que el proveedor, realice el despacho de forma diferente a la coordinada con la Unidad Técnica en relación con horario, fechas y/o lugar acordado.
- **1 UTM (una unidad tributaria mensual)**, cada vez que el proveedor presente quiebre de stock y por este motivo se suspenda o paralice la entrega de los productos requeridos. Este requisito es sólo para casos de servicios o productos con entrega parcializada y para productos con entrega inmediata NO APLICA.

La suma de las multas aplicadas **no podrá superar el 20% del monto total de la orden de compra**, en cuyo caso, se entenderá que el proveedor ha incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones, pudiendo solicitarse por este motivo el término anticipado de la contratación.

Se podrá proceder al cierre de la orden de compra, cuando vencido el plazo que tenía el proveedor para realizar la entrega, hayan transcurrido **10 días hábiles** sin que se materialice el despacho de los productos. Tratándose de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos médicos o dentales, este plazo será de **15 días hábiles**.

Verificada esta situación, se dará aviso al proveedor por correo electrónico y se procederá al cierre de la orden de compra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica deberá proceder a la aplicación de las multas respectivas por retraso en la entrega y/o entrega incompleta.

2. Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos:

Correspondiendo la aplicación de multas, la Unidad Técnica emitirá un informe indicando las irregularidades verificadas en la entrega de los productos por parte del proveedor, debiendo notificar este informe través del correo electrónico informado.

Se entenderá notificada una multa habiendo transcurrido el **plazo de 24 (veinticuatro) horas** desde que la Unidad Técnica realiza la respectiva notificación.

El proveedor podrá reclamar administrativamente de las multas aplicadas, debiendo presentar dichos descargos por escrito a la Unidad Técnica, en el **plazo de 3 (tres) días hábiles** contados desde la notificación de la multa, debiendo acompañar todos los antecedentes que fundamenten su petición.

Toda reclamación administrativa presentada extemporáneamente será rechazada de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerará como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.

Vencido el plazo indicado sin que se haya presentado la reclamación administrativa, se aplicará la correspondiente multa descontándose del estado de pago respectivo.

El pronunciamiento o informe emanado de la Unidad Técnica, mediante el cual se acoge o rechaza el reclamo administrativo presentado por el proveedor, deberá ser fundado y notificado vía correo electrónico al proveedor.

La decisión de la Unidad Técnica de rechazar los descargos administrativos y aplicar la multa respectiva, podrá ser impugnada por el proveedor mediante apelación presentada por escrito, ante la Entidad Municipal, en un **plazo de 5 (cinco) días hábiles**, contados desde la notificación de la Unidad Técnica, para que se resuelva en última instancia la multa aplicada. La decisión de la Autoridad Municipal, respecto de la apelación presentada por el proveedor, será resuelta en un **plazo de 10 (diez) días hábiles** y dicha decisión será sancionada mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio.

Dicho acto administrativo deberá ser publicado en el módulo de gestión de la orden de compra disponible en el sistema de Mercado Público y en los antecedentes de la licitación en el portal

www.mercadopublico.cl

En el evento de que el monto del estado de pago respectivo o factura, no cubriese el valor de la multa, o bien, no existan estados de pago pendiente, la Unidad Técnica solicitará al proveedor el pago del saldo de la multa en un **plazo de 5 (cinco) días hábiles**, contados desde dicha notificación, para enterar el pago en la Tesorería Municipal.